

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50114970320238240930

ID Comunicacao: 332422654

Data Disponibilizacao: 2025-07-23

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>Monitôria Nº 5011497-03.2023.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>AUTOR</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Da citação por edital</p>

<p>Conforme disposto no art. 256 do CPC:</p>

<p>Art. 256. A citação por edital será feita:</p>

<p>I - quando desconhecido ou incerto o citando;</p>

<p>II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;</p>

<p>III - nos casos expressos em lei.</p>

<p>§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatôria.</p>

<p>§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de

sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.</p>
<p>§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízou de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessárias de serviços públicos.</p>
<p>Na espécie, as tentativas de citação nos endereços informados pela parte demandante foram inexitosas.</p>
<p>Além disso, a parte ocupante do polo passivo também não foi localizada para citação nos endereços obtidos através dos sistemas de consulta disponíveis ao Poder Judiciário.</p>
<p>Não há notícia da existência de endereço alternativo para citação.</p>
<p>Nesse contexto, conclui-se que a parte demandada está em local incerto e não sabido, o que autoriza sua citação por edital (art. 256, § 3º, do CPC).</p>
<p>ANTE O EXPOSTO:</p>
<p>Cite-se por edital como requerido</p>, atentando-se ao despacho inicial.</p>
<p>Dispenséa publicação do edital de citação em jornal.</p>
<p>Consigne-se no edital o prazo de 20 dias e a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.</p>
<p>Com o transcurso do prazo sem a apresentação de defesa, intime-se a Defensoria Pública para apresentar a defesa no prazo legal.</p>
<p>Se a localidade não atendida pela Defensoria Pública, o Cartório deverá designar Advogado, pelo sistema eletrônico, que terá o prazo de 15 dias para se manifestar.</p></section>
<section>
</section>
<section>
<div></div>
</section>
<footer>

</footer></article></body></html>